Do Recurso Administrativo e da Revisão (arts. 56 a 65)

Subtópico 9 de 11

exceções prazos e tempo condições e hipóteses legitimados pontos-chave e vedações

CAPÍTULO XV
DO RECURSO ADMINISTRATIVO E DA REVISÃO

Art. 56. Das decisões administrativas cabe recurso, em face de razões de **legalidade e de mérito**.

> **§ 1º** O recurso será dirigido à **autoridade que proferiu a decisão**, a qual, se não a reconsiderar no prazo de cinco dias, o encaminhará à autoridade superior.

> **§ 2º** Salvo exigência legal, a interposição de recurso administrativo **independe de caução**.

> **§ 3º** Se o recorrente alegar que a decisão administrativa contraria enunciado da súmula vinculante, caberá à autoridade prolatora da decisão impugnada, se não a reconsiderar, explicitar, antes de encaminhar o recurso à autoridade superior, as razões da aplicabilidade ou inaplicabilidade da súmula, conforme o caso.

Art. 57. O recurso administrativo tramitará no máximo por três instâncias administrativas, salvo disposição legal diversa.

Art. 58. Têm legitimidade para interpor recurso administrativo:

- **I –** os titulares de direitos e interesses que forem parte no processo;
- **II –** aqueles cujos direitos ou interesses forem indiretamente afetados pela decisão recorrida;
- **III –** as organizações e associações representativas, no tocante a direitos e interesses **coletivos**;
- **IV –** os cidadãos ou associações, quanto a direitos ou interesses **difusos**.

Art. 59. Salvo disposição legal específica, é de dez dias o prazo para interposição de recurso administrativo, contado a partir da ciência ou divulgação oficial da decisão recorrida.

> **§ 1º** Quando a lei não fixar prazo diferente, o recurso administrativo deverá ser decidido no prazo máximo de trinta dias, a partir do recebimento dos autos pelo órgão competente.

> **§ 2º** O prazo mencionado no parágrafo anterior poderá ser prorrogado por igual período, ante justificativa explícita.

Art. 60. O recurso interpõe-se por meio de **requerimento** no qual o recorrente deverá expor os fundamentos do pedido de reexame, podendo juntar os documentos que julgar convenientes.

Art. 61. Salvo disposição legal em contrário, o recurso **não tem efeito suspensivo**.

> **Parágrafo único.** Havendo justo receio de prejuízo de difícil ou incerta reparação decorrente da execução, a autoridade recorrida ou a imediatamente superior poderá, **de ofício ou a pedido**, dar efeito suspensivo ao recurso.

Art. 62. Interposto o recurso, o órgão competente para dele conhecer deverá intimar os demais interessados para que, no prazo de cinco dias úteis, apresentem alegações.

Art. 63. O recurso **não será conhecido** quando interposto:

- **I –** fora do prazo;
- **II –** perante órgão incompetente;
- **III –** por quem não seja legitimado;
- **IV –** após exaurida a esfera administrativa.

> **§ 1º** Na hipótese do inciso II, será indicada ao recorrente a autoridade competente, sendo-lhe devolvido o prazo para recurso.
>
> **§ 2º** O não conhecimento do recurso **não impede a Administração de rever de ofício o ato ilegal**, desde que não ocorrida preclusão administrativa.

Art. 64. O órgão competente para decidir o recurso poderá **confirmar, modificar, anular ou revogar**, total ou parcialmente, a decisão recorrida, se a matéria for de sua competência.

> **Parágrafo único.** Se da aplicação do disposto neste artigo puder decorrer gravame à situação do recorrente, este deverá ser **cientificado para que formule suas alegações** antes da decisão.

Art. 64-A. Se o recorrente alegar violação de enunciado da súmula vinculante, o órgão competente para decidir o recurso explicitará as razões da aplicabilidade ou inaplicabilidade da súmula, conforme o caso.

Art. 64-B. Acolhida pelo Supremo Tribunal Federal a reclamação fundada em violação de enunciado da súmula vinculante, dar-se-á ciência à autoridade prolatora e ao órgão competente para o julgamento do recurso, que deverão adequar as futuras decisões administrativas em casos semelhantes, **sob pena de responsabilização pessoal nas esferas cível, administrativa e penal**.

Art. 65. Os processos administrativos de que resultem sanções poderão ser **revistos**, a qualquer tempo, **a pedido ou de ofício**, quando surgirem fatos novos ou circunstâncias relevantes suscetíveis de justificar a inadequação da sanção aplicada.

> **Parágrafo único.** Da revisão do processo **não poderá resultar agravamento da sanção**.

Texto compilado sem trechos vetados nem anotações entre parênteses. Os parágrafos e incisos vetados foram retirados, por isso há saltos na numeração (ex.: art. 49-A, § 1º → § 4º). Fonte: Planalto.